

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4595/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

โจทก์

บริษัท เสมาฟ้าคราม นคร จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 19 วรรคสาม, มาตรา 146

เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยไปแล้ว ทรัพย์ดังกล่าวไม่อยู่ในความยึดถือหรืออยู่ในอำนาจสั่งการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินการขายหรือไม่ขายทอดตลาดอีกต่อไป ถึงหากจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยไว้ก่อนตามคำร้องของจำเลย หรืออนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวได้ คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยต่อไปว่าสมควรอนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยดังฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย ในระหว่างสืบพยาน โจทก์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2531

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2531 เวลา 10 นาฬิกา ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ได้ทำการยึดไว้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2530 พนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบ ทรัพย์สินทั้งหมดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 12 ถึง 14, 18 และ 21 ตุลาคม 2531 ทรัพย์ดังกล่าวมิใช่เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหวังเข้าไว้จะเป็นการเสี่ยง ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 19 วรรคสาม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจขาย ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดการขาย ทอดตลาดทรัพย์ที่ถูกยึด

ในวันนัดพร้อมของศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้านว่า ทรัพย์ ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยถูกใช้งานมาแล้ว หากนำไปเก็บไว้โดยไม่ นำมาใช้อีกจะเกิดความเสียหายและถ้าหวังเข้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองให้เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองตามบัญชียึดทรัพย์ หมาย ก. ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2531 หมาย ข. ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2531 และหมาย ณ. ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2531

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกาขอให้อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองนั้น ปรากฏจากฎีกาและสำเนาเอกสารท้ายฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ขณะที่คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2532 กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวของจำเลยทั้งสอง และต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2532 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวให้ผู้เสนอซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดไปแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ขายทอดตลาดของจำเลยทั้งสองไปแล้ว ทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความยึดถือหรืออยู่ในอำนาจสั่งการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินการขายหรือไม่ขายทอดตลาดอีกต่อไป ถึงหากจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้งดการขายทอดตลาดของจำเลยทั้งสองไว้ก่อนตามคำร้องของจำเลยทั้งสอง หรืออนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวได้ คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยต่อไปว่าสมควรอนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองดังฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่

จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ.

(พรชัย สมรรถเวช-สวิน อักขราวุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ